

1501955-70.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2163789/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 18548006 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1431/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2163789 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501955-70.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501955-70.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2163789/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 18548006 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1431/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2163789 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1431/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE ARRUDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 00h50min, na Rua José Bonifácio de Souza Filho, nº 371, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, cidade e comarca de Limeira, JOÃO VITOR DE ARRUDA, qualificado nos autos, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 72 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total 33,03 g e 41 porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 177,49 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14).

Laudo de Constatação provisória de fls. 32/34.

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 95/97).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia de fls. 82/84.

Em audiência de instrução realizada na data de 10 de novembro de 2021 foram ouvidas duas testemunhas e a denúncia foi aditada para fins de incluir além da maconha e cocaína, a substância cloreto de metileno, conforme fls. 96, item 1, do laudo pericial definitivo (fls. 127).

Realizada audiência em continuação na data de 12 de janeiro do presente, colheu-se o depoimento de mais uma testemunha, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou alegações finais de fls. 208/213 pugnando pela procedência da ação nos termos da denúncia e respectivo aditamento.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 229/233 requerendo a desclassificação da conduta do acusado para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97) e pela prova oral amealhada.

A autoria também restou indubitosa.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a traficância. Afirmou que as porções encontradas em sua posse se destinavam a seu consumo pessoal e as demais encontradas nas proximidades não lhe pertenciam. Afirmou que não trazia consigo lança-perfume.

Todavia, a negativa do acusado restou inverossímil e despreendida das demais provas coligidas aos autos.

A testemunha Gleberon Frank Moura Santos, policial militar, afirmou que realizavam operação e visualizaram um veículo Corsa, que estava próximo a um caminhão e saiu do local com a chegada da viatura. João Victor saiu de trás do caminhão e foi abordado, sendo encontrado com ele um “pino” de cocaína de cor rosa, uma porção de maconha, dois frascos de lança-perfume e R\$ 64,00. Ele confessou que estava traficando no local e disse que pertencia a facção criminosa PCC, onde tinha o apelido de “oitavo anjo”. Afirmou que o réu indicou onde tinha mais drogas e no referido local foram localizados mais 40 porções de maconha, porções de cocaína e 07 frascos de lança-perfume. Confirmou que as embalagens dos entorpecentes localizados no local indicado eram idênticas aquelas apreendidas com o réu.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha Leandro Salvador Atanzio, também policial militar, que participava da mesma diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado.

Neste aspecto, a palavra dos agentes públicos não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO

STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os agentes a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos. De outra sorte, a testemunha Luis Guilherme dos Santos Pradella não presenciou a abordagem policial, limitando-se a afirmar que conhece o acusado da vizinhança e nunca ouvir falar de seu envolvimento com a traficância, nada acrescentando à elucidação dos fatos.

Por fim, não é o caso de se acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pois expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos, de natureza diversa, para se sustentar que se destinavam ao consumo pessoal, além disso, o acusado afirmou aos policiais no momento da abordagem que os entorpecentes realmente se destinavam à traficância, inclusive se autointitulado membro de facção criminosa.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, tenho que a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal diante da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos. Razão pela qual fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase tenho por compensada a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. O acusado ostenta outras anotações criminais recentes relacionadas ao mesmo delito, a indicar engajamento e perseverança nesta prática delitiva. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo mínimo legal.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada, a reincidência e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art.

77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO VITOR DE ARRUDA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Determino a perda do dinheiro e demais bens eventualmente apreendidos em favor da União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

P.R.I.C.

Limeira, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA